CIRCULAR
CIR- DSC 0031/2024

4639855

A: **ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ**

DE: Ing. Lesly Vania Lanza Ferrufino
DIRECTOR DISTRITAL SANTA CRUZ a.i.

REF.: **COMERCIALIZACION DE DIESEL OÍL + Y/O DIESEL ULS+**

FECHA: Santa Cruz de Sierra, 23 de diciembre de 2024

Estaciones de Servicio:

En el marco del Artículo 365 de la Constitución Política del Estado que establece a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, que será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

La Ley N° 1098 de 17 de septiembre de 2018, tiene por objeto "(….), establecer el marco normativo que permitirá la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivo de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl (…..)".

Así mismo, los numerales 2 y 4 del articulo 5 de la Ley No. 453 de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores establece la obligación de los proveedores y la prestación del servicio, para fines de satisfacer las necesidades del mercado interno. A su vez, el inciso d) del articulo 40 de la Ley citada, establece el DEBER que tiene el proveedor de garantizar el suministro de manera ininterrumpida en favor de los usuarios y consumidores finales.

Por su parte el inciso a) concordante con el inciso h) del articulo 25 de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos, señalan que la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene la atribución de velar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su competencia, y que la provisión de carburantes debe realizarse de manera permanente e ininterrumpida.

Al respecto el Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos aprobado por el Decreto Supremo No. 24721, ha establecido la obligatoriedad del cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por parte de las Empresas reguladas, señalando en el articulo 47 la obligatoriedad de "Acatar las normas de seguridad y medio ambiente contenidas en los Reglamentos específicos y las instrucciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia".

DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ ROBERT CARLOS GARCIA SILVA TERRAZAS DSC-DD ANH

Por lo expuesto y a efectos de garantizar el normal abastecimiento y comercialización al consumidor final se INSTRUYE a todas la Estaciones de Servicio que retiran DIESEL OIL de la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos Liquidos YPFB Logistica Santa Cruz, que un plazo máximo de 24 horas comunicada la presente, deben iniciar los trámites correspondientes, como ser: la suscripción del contrato y/o adenda con YPFB, así como la inclusión del producto al registro de la Dirección General de Sustancias Controladas y la Alta de producto "DIESEL OIL+" y "DIESEL ULS+", según corresponda, ante la ANH.

Asimismo, se tiene a bien señalar que en marco de la política de sustitución de importaciones y el uso de combustibles líquidos con mezcla de aditivo de origen vegetal, que a partir del 01 de enero del 2025, la Planta de Almacenaje de Hidrocarburos Liquidos YPFB Logistica Santa Cruz, distribuirá únicamente Diesel Oíl + y/o Diesel ULS+.

En caso de incumplimiento a la presente circular en el plazo señalado, y considerando que la misma tiene directa incidencia sobre la continuidad y normal atención del servicio se procederá a la aplicación de lo previsto en la normativa vigente.

Con este motivo, saludo a ustedes muy atentamente.

DIRECCION DISTRITAL SANTA CRUZ
ROBERT CARLOS GARCIA SALVATIERRA
DSC-DDT
ANH

LVLF/
Cc: Archivo

Ing. Lesly Vania Lanza Ferrufino
DIRECTORA DISTRITAL SANTA CRUZ
DSC - DDT
ANH

CIRCULAR
CIR-DLP 0018/2024

4640002

DE: Ing. Ivan Rodrigo Colque Cespedes
DIRECTOR DISTRITAL LA PAZ a.i.

A: **ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS**

REF.: **COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL+ Y/O DIESEL ULS+**

FECHA: La Paz, 24 de diciembre de 2024

Estaciones de Servicio:

En marco del Artículo 365 de la Constitución Política del Estado que establece a la Agencia Nacional de Hidrocarburos como una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, que será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

La Ley N° 1098 de 17 de septiembre de 2018, tiene por objeto "(….), establecer el marco normativo que permitirá la producción, almacenaje, transporte, comercialización y mezcla de Aditivo de Origen Vegetal, con la finalidad de sustituir gradualmente la importación de Insumos y Aditivos y Diésel Oíl (…..)".

Así mismo, los numerales 2 y 4 del Artículo 5 de la Ley No. 453 de la Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y Consumidores establece la obligación de los proveedores y la prestación del servicio, para fines de satisfacer las necesidades del mercado interno. A su vez, el inciso d) del Artículo 40 de la Ley citada, establece el DEBER que tiene el proveedor de garantizar el suministro de manera ininterrumpida en favor de los usuarios y consumidores finales.

Por su parte el inciso a) concordante con el inciso h) del Artículo 25 de la Ley No. 3058 de Hidrocarburos, señalan que la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene la atribución de velar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidades sujetas a su competencia, y que la provisión de carburantes debe realizarse de manera permanente e ininterrumpida.

Al respecto el Reglamento para Construcción y Operación de Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos aprobado por el Decreto Supremo No. 24721, ha

La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2685, esq. Campos - Telf.: Piloto: (591-2) 2 614000 - Fax: (591-2) 2 434007 - Casilla:12953 - e-mail: info@anh.gob.bo
Santa Cruz: Av. San Martín N° 1700, entre 3er y 4to anillo, Edf. Centro Empresarial Equipetrol - Telf.: (591-3) 3 459124 -3 459125 - Fax: (591-3) 3 4559131
Cochabamba: Calle Baldivieso N° 663, entre calles Chuquisaca y La Paz - Telf.: (591-4) 4 010271 - 4 010272 - 4 010273 - 4 010274 - 4 010275 - 4 010276
Oruro: Calle Ismael Vásquez, entre calle Colombia y calle 1° de Mayo, Urbanización Villa Chiripujio, Zona Sud Oeste - Telf.: (591-2) 5 117702
Tarija: Intersección de calle Virginio Lema N° 787 y calle Ejército N° 389 - Telf.: (591-4) 6 649966 - 6 668627 - Fax: (591-4) 6 113719
Sucre: Calle Loa N° 1013, entre calles La Paz y Cap. Echeverría - Telf.: (591-4) 6 431800 - Fax: (591-4) 6 435344
Pando: Calle Santivañes esquina Calle Elvira Guiterrez Zona Conavi Distrito 1 #053
Potosí: Calle 6 de Agosto N°4 entre Av. Sanjines- Telf.: (591-2) 6 229930
Beni: Urbanización El Chaparral, Mz. H. Lt. N° 9
www.anh.gob.bo

establecido la obligatoriedad del cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos por parte de las Empresas reguladas, señalando en el Artículo 47 la obligatoriedad de "Acatar las normas de seguridad y medio ambiente contenidas en los Reglamentos específicos y las instrucciones y disposiciones emitidas por la Superintendencia".

Por lo expuesto y a efectos de garantizar el normal abastecimiento y comercialización al consumidor final se INSTRUYE a todas la Estaciones de Servicio que retiran DIESEL OIL de la PAHL de Senkata - La Paz, que un plazo máximo de 24 horas comunicada la presente, deben iniciar los trámites correspondientes, como ser: la suscripción del contrato y/o adenda con YPFB, así como la inclusión del producto al registro de la Dirección General de Sustancias Controladas y la Alta de producto "DIESEL OIL+" y "DIESEL ULS+", según corresponda, ante la ANH.

Asimismo, se tiene a bien señalar que en marco de la política de sustitución de importaciones y el uso de combustibles líquidos con mezcla de aditivo de origen vegetal, que a partir del 01 de enero del 2025, YPFB desde PAHL SENKATA distribuirá únicamente Diesel Oíl + y/o Diesel ULS+.

En caso de incumplimiento a la presente circular en el plazo señalado, y considerando que la misma tiene directa incidencia sobre la continuidad y normal atención del servicio se procederá a la aplicación de lo previsto en la normativa vigente.

Sin otro particular saludos a ustedes atentamente.

Ing. Ivan Rodrigo Colque Cespedes
DIRECTOR DISTRITAL LA PAZ
DLP - DDT
A.N.H

IRCC/arma